广州市从化区民乐劳务有限公司

“5·21”一般车辆伤害事故

调查报告

事故单位：广州市从化区民乐劳务有限公司

事故地点：广州市黄埔区黄埔街港前路400号

事故日期：2021年5月21日

伤亡情况：1死亡0重伤0轻伤

事故类别：车辆伤害

广州市黄埔区生产安全事故调查组

二〇二一年七月

广州市从化区民乐劳务有限公司

“5·21”一般车辆伤害事故

调查报告

2021年5月21日14时20分许，位于广州市黄埔区黄埔街港前路400号的广州港股份有限公司黄埔港务分公司（以下简称广州港黄埔分公司）场区内发生一起车辆伤害事故。广州市从化区民乐劳务有限公司驾驶员戚榕强驾驶集装箱堆高机倒车过程中撞倒并碾轧化州市劳务发展公司清洁员黄成才，后经送医院抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了广州市从化区民乐劳务有限公司“5·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，广州市公安局港航分局、广州市港务局黄埔分局、区市场监督管理局、区总工会、黄埔街道派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查看、调查取证、专家论证，查明了

事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议，现将有关情况报告如下:

一、事故基本信息

（一）事故基本情况

1. 事故发生时间: 2021 年 5 月 21 日 14 时 20 分许

2. 事故地点: 广州市黄埔区黄埔街港前路 400 号广州港黄埔分公司厂区内 19 号堆场处

3. 事故类别: 车辆伤害

4. 伤亡情况: 死亡 1 人

5. 事故等级: 一般事故

（二）事故单位情况

单位名称: 广州市从化区民乐劳务有限公司（简称从化民乐公司）

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 广州市从化区街口街河滨南路 42 号自编 403 房

法定代表人: 刘伟强

注册资本: 200 万人民币

统一社会信用代码: 9144018423129820 36

经营范围: 商务服务业。

（三）事故相关单位情况

1.**死者所属公司**：化州市劳务发展公司（简称化州劳务公司）

类型：集体所有制

住所：化州市东山街道上街路6号二楼

法定代表人：李永光

注册资本：200万人民币

统一社会信用代码：91440982707562373C

经营范围：劳务承包、装卸搬运和运输代理业、道路货物运输、道路运输辅助活动、货物仓储（不含危险化学品和易燃易爆物品及危险废物的仓储）、清洁服务、机械维修、物业管理、园林绿化、餐饮服务、劳务派遣业务。

2.**指挥手所属公司**：信宜市鸿发装运有限公司（简称信宜鸿发公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广东省茂名市信宜市东镇镇新堤路58号二楼

法定代表人：李松芸

注册资本：200万人民币

统一社会信用代码：914409837075633178

经营范围：承接货运装卸业务、劳务承包（包括船员劳

务）、劳务派遣服务。

3.**事故场地所属公司**:广州港股份有限公司黄埔港务分公司（简称广州港黄埔分公司）

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

住所：广州市黄埔区港前路531号大院38号1-4楼

法定代表人：王浩

统一社会信用代码：91440101574020289H

经营范围：水上运输业

资质情况:取得《中华人民共和国港口经营许可证》(粤穗）港经证（0043）号。

（四）事故各相关单位关系情况说明

事故发生的场区属于广州港黄埔分公司所有，广州港黄埔分公司主要从事港口货物的装卸等业务。广州港黄埔分公司与从化民乐公司签订了《集装箱进出闸业务承包合同》、《集装箱流动机械操作业务承包合同》、《装卸承包业务安全生产管理协议》,与化州劳务公司签订了《生产辅助业务承包合同》、《装卸承包业务安全生产管理协议》,与信宜鸿发公司签订了《集装箱装卸业务承包合同》、《装卸承包业务安全生产管理协议》。事故车辆归广州港黄埔分公司所有,车辆使用和驾驶操作由从化民乐公司负责，生产作业现场指挥由信宜

鸿发公司负责，场地的卫生清洁由化州劳务公司负责。

（五）事故相关人员基本情况

1. 从化民乐公司

戚榕强，男，44岁，从化民乐公司集装箱堆高机（吉0901号堆高机）司机。

刘伟强，男，55岁，从化民乐公司总经理、法人代表。

王小锋，男，57岁，从化民乐公司副总经理。

夏志强，男，56岁，从化民乐公司驻黄埔港副经理。

2. 化州劳务公司

黄成才，男，57岁，化州劳务公司清洁员（死者）。

黄田生，男，49岁，化州劳务公司副总经理。

陈韦良，男，35岁，化州劳务公司驻黄埔港经理。

谢世文，男，58岁，化州劳务公司班长。

3. 信宜鸿发公司

李金旺，男，53岁，信宜鸿发公司指挥手（事发现场指挥手）。

卢秋，男，56岁，信宜鸿发公司副经理兼驻黄埔港负责人。

许经明，男，57岁，信宜鸿发公司安全员。

4. 广州港黄埔分公司

王浩，男，47岁，广州港黄埔分公司法定代表人，主要负责

人。

黎能，男，53岁，广州港黄埔分公司副总经理。

钟荣，男，48岁，广州港黄埔分公司安环部经理。

梁永洪，男，45岁，广州港黄埔分公司集装箱操作部经理。

黄集强，男，51岁，广州港黄埔分公司集装箱操作部大班长。

戚竞强，男，40岁，广州港黄埔分公司集装箱操作部集机中队中队长。

（六）事故设备情况

事故车辆为集装箱堆高机（型号为SDCE90K7），归广州港黄埔分公司所有，该车辆于2020年12月18日由三一海洋重工有限公司生产制造，额定起重量9吨，最大起升高度18.75米，最小转弯半径6米，驱动电机额定功率250kW，整机质量43吨。根据《场（厂）内专业机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）第1.2条[1]的相关规定，该集装箱堆高机工作装置不为货叉，不属于特种设备。

---

[1]1.2 含义和适用范围

根据《特种设备目录》，场（厂）内专用机动车辆（以下简称场车），是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆，包括机动工业车辆和非公路用旅游观光车辆。

1.2.1机动工业车辆

本规程中机动工业车辆指叉车。叉车，是指通过门架和货叉将载荷起升到一定高度进行堆垛作业的自行式车辆，包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛车。

注1-1：本规程所指叉车不包括可拆卸式属具。

三一海洋重工有限公司于2020年12月31日将该车销售给广州港黄埔分公司，编号：吉0901号，并于2021年1月20日正式投入使用，由广州港黄埔分公司集装箱操作部集机中队管理。

事故发生后，广州市港务局黄埔港务分局于5月26日委托广州特种机电设备检测研究院对该堆高机进行了安全性能鉴定。鉴定结果如下：涉案车辆0901号集装箱堆高机行驶系统、转向系统、制动系统、行车制动性能、踏板力计、钢直尺、秒表、报警温湿度表等符合标准要求，所检项目合格。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生详细经过

2021年5月21日13点40分许，从化民乐公司员工戚榕强驾驶集装箱堆高机（吉0901号）按照广州港黄埔分公司中控室指令，到19号堆场装卸货物，信宜鸿发公司指挥手李金旺担任现场安全指挥。现场作业前，李金旺在作业区域前后各摆放了一个交通路锥（雪糕桶）用作现场警戒，持口哨和小红旗站在19号堆场东北侧约20米处指挥现场作业车辆。

作业期间，化州劳务公司清洁员黄成才路过19号堆场北侧的埔港北路大道中（作业区域），并对沿途进行清洁作业指挥手李金旺未能及时发现并制止其进入作业警戒区。

14时20分许，戚榕强驾驶集装箱堆高机将货柜放置19号堆

场11位后，倒车移机至19号堆场5位作业，没有注意到黄成才已清扫作业至堆高机左后方。位于19号堆场东北侧约20米处的指挥手李金旺发现后通过吹哨和晃动小红旗的方式提醒戚榕强和黄成才，但是戚榕强和黄成才均未听到，没有停止作业或离开危险区域。最终造成戚榕强驾驶的集装箱堆高机撞倒并碾轧到黄成才。

事故发生后，李金旺立即跑向戚榕强驾驶的集装箱堆高机，并通过挥手和吹哨的方式示意戚榕强停车，戚榕强听见后，立即停车从驾驶室下到地面查看车底情况，发现黄成才倒在堆高机左后轮下方。随后，李金旺与戚榕强分别在现场打电话向信宜鸿发公司和从化民乐公司相关部门汇报，并拨打120和110。

14时35分许，120救援人员到达现场抢救，后将黄成才送至广州医科大学附属第五医院救治。

16时许，黄成才经抢救无效死亡。

（三）事故信息接报及响应处置情况

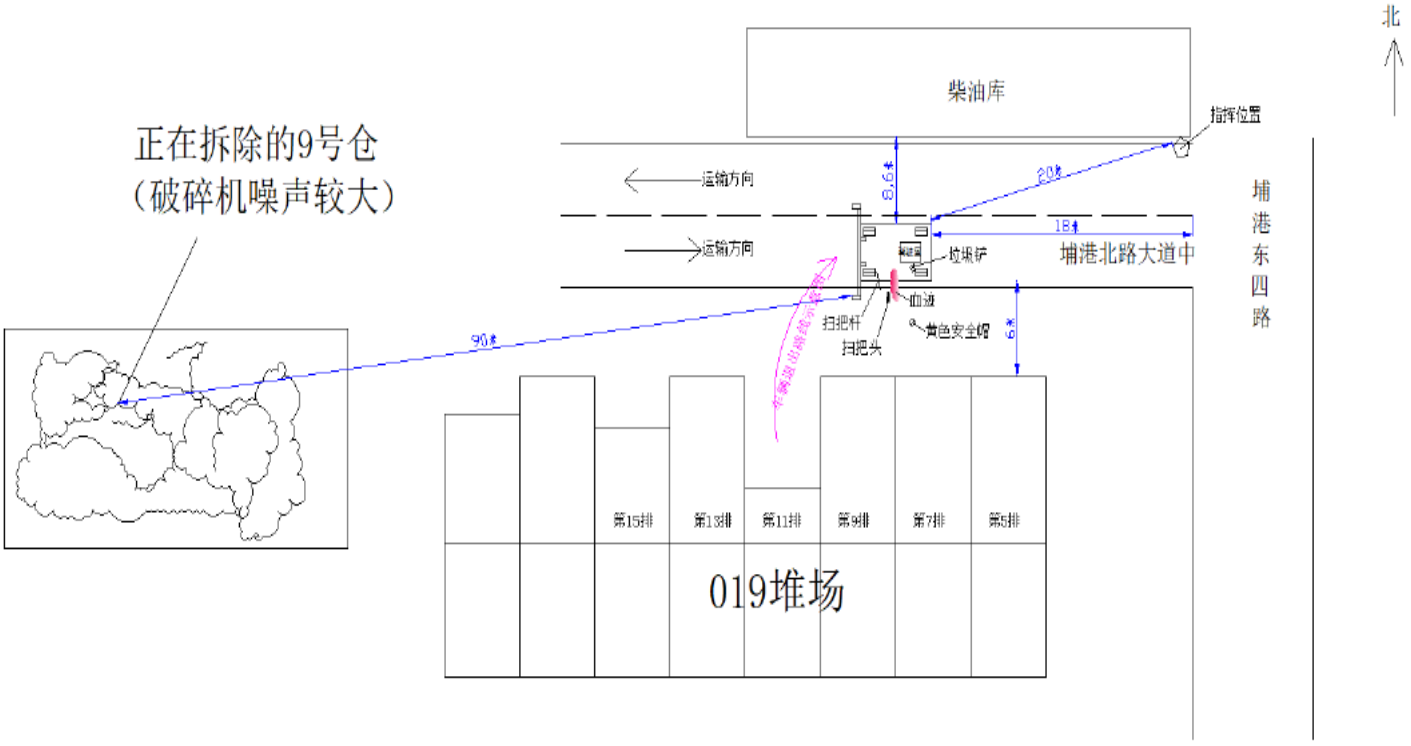
事故发生后，现场人员拨打了120和110，报告了事故情况。广州港黄埔分公司向黄埔区应急管理局等相关部门报告了事故情况，接报后区应急管理局、广州市公安局港航分局、广州市港务局黄埔分局、区市场监督管理局、黄埔街道派人

立即赶到现场，开展事故善后协调和调查工作，要求企业成立事故善后小组，做好善后处置工作，全面排查事故隐患，配合事故调查。

（四）人员伤亡、直接经济损失及善后情况

本次事故造成 1 人死亡，依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）等标准和规定统计，损失工作日为 6000 日。从化民乐公司已于 5 月 28 日与死者家属就赔偿问题达成协议，本次事故直接经济损失 188 万元人民币，善后工作已妥善处理完毕。

三、事故调查情况



事故现场示意图

（一）事故现场勘验情况

2021年5月21日，事故调查组邀请专家对事故现场进行勘验并拍摄了现场照片，具体情况如下:

1. 事故现场位于广州港集团黄埔港务分公司内的埔港北路大道中道路南侧，埔港北路大道中为东西走向，总宽11米，分为两车道，每条车道宽5.5米；造成事故的是一台三一牌（自编吉0901号）集装箱堆高机，事故发生时该车正在由西向东倒车；

2. 该集装箱堆高机头部向西（吸架侧），尾部向东（驾驶室侧），集装箱堆高机东侧18米为埔港东四路；集装箱堆高机南侧为019堆场，距离019堆场的集装箱6米；集装箱堆高机西侧为埔港北路大道中的道路，约90米处为正在进场拆除的9号仓库，有两台破碎机正在进行破碎作业；集装箱堆高机北侧为柴油库，距离为8.6米；事故发生时现场指挥员位于柴油库东南角，距离集装箱堆高机20米；

3. 集装箱堆高机总高（门架）约15米，吸架位于门架的中间位置，吸架底部横梁高约7.5米；

4. 集装箱堆高机左前轮下部有一个扫把杆，集装箱堆高机南侧1米处有一个扫把头，集装箱堆高机南侧4米处有一个黄色安全帽，集装箱堆高机右后轮处有一个垃圾铲；

5. 现场有一滩血迹，南北长约2.7米，东西宽约0.4米，

血迹一端位于集装箱堆高机下部，另一端在集装箱堆高机外。

（二）专家组技术分析情况

事故发生后，事故调查组邀请了机械、车辆、安全专业的3名专家组成专家组对事故现场进行了技术分析，并出具了专家组意见。（附件2：专家组意见）

（三）相关单位安全管理架构情况

1. 从化民乐公司建立有安全管理组织架构，第一责任人为法定代表人刘伟强，黄埔公司（一大队）主要负责人为副总经理王小锋，安全管理人为驻黄埔港副经理夏志强。

2. 化州劳务公司建立有安全管理组织架构，法定代表人李永光为公司安全生产主要负责人，驻港经理陈韦良为广州港黄埔分公司安全生产第一责任人，负责公司驻黄埔港务全面工作。

3. 信宜鸿发公司建立有安全管理组织架构，法定代表人李松芸为公司安全生产主要负责人，驻港经理卢秋为广州港黄埔分公司安全生产第一责任人，负责公司驻黄埔港务全面工作。

4. 广州港黄埔分公司建立有安全管理组织架构，公司总经理王浩为主要负责人，安全环保部负责人为钟荣，集装箱操作部负责人为梁永洪。

（五）安全管理制度和安全操作规程情况

1.从化民乐公司制定了安全生产规章制度和安全操作规程，但未建立生产安全事故隐患排查治理制度，在具体生产作业实施过程中也未能将相关规章制度、安全操作规程落实到位。该公司制定有《广州市从化区民乐劳务有限公司一大队机械安全技术操作规程》，其中：一、装卸机械一般安全技术操作规程第7条(2)规定:行车时车辆要靠右行驶,并注意观察行人、车辆动态……。但该安全操作规程未全面包含集装箱堆高机倒车行驶过程中需按步骤完成的安全操作规程和应注意的安全事项，内容不健全。

2.化州劳务公司制定有安全生产规章制度和操作规程，公司制定了《清洁工应知应会制度》。

3.信宜鸿发公司未制定指挥手操作规程，该公司按照广州港黄埔分公司制定的《船舶指挥手、岗位指挥手及船舶起重机机手管理规定》对员工开展安全教育培训后上岗作业。

4.广州港黄埔分公司制定有《黄埔港务分公司安全生产教育培训管理办法》、《黄埔港务分公司相关方安全管理办法》、《黄埔港务分公司生产安全检查和事故隐患排查治理管理办法》、《装卸机械司机安全技术操作共同守则》、《空箱叉车安全技术操作规程》、《船舶指挥手、岗位指挥手及船舶起

重机机手管理规定》等各项安全生产规章制度，并将上述规章制度下发给从化民乐、化州劳务和信宜鸿发三家公司要求进行学习教育培训和落实好各项规章制度。

（六）安全培训教育情况

1.从化民乐公司对新入职人员有进行三级安全教育培训并经考核及格上岗。但员工驻港上岗后，该公司未对从业人员继续进行相应的安全培训教育。

2. 化州劳务公司对黄成才进行了安全生产培训教育，有培训记录，公司制定了《清洁工应知应会制度》，但该制度中未对清洁工辨识安全风险和不准进入安全警戒区作出具体规范要求。

3.信宜鸿发公司对李金旺进行了安全生产培训教育，有培训记录。经调查取证发现：信宜鸿发公司分别于2021年2月22日、3月26日、4月19日和5月8日对李金旺开展过安全生产培训教育并能提供相应记录，但未能提供李金旺作为指挥手岗位的专项培训记录和相关岗位工作要求。

4. 广州港黄埔分公司制定有《黄埔港务分公司安全生产教育培训管理办法》、《黄埔港务分公司相关方安全管理办法》、《黄埔港务分公司生产安全检查和事故隐患排查治理管理办法》，有对各劳务分公司进行安全教育培训和检查记录。

（七）安全生产协议情况

1.广州港黄埔分公司与从化民乐公司签订了《装卸承包业务安全生产管理协议》(编号为:ZZB2021-027),约定了从化民乐公司是所承包装卸作业项目的安全责任主体，对所承包业务项目的安全全面负责，广州港黄埔分公司对从化民乐公司的安全生产工作进行监督和检查。

2.广州港黄埔分公司与化州劳务公司签订了《装卸承包业务安全生产管理协议》(编号为:ZZB2021-029),约定了化州劳务公司是所承包作业项目的安全责任主体，对所承包业务项目的安全生产工作全面负责，广州港黄埔分公司对化州劳务公司的安全生产工作进行监督和检查。

3.广州港黄埔分公司与信宜鸿发公司签订了《装卸承包业务安全生产管理协议》(编号为:ZZB2021-033),约定了信宜鸿发公司是所承包作业项目的安全责任主体，对所承包业务项目安全生产工作全面负责，广州港黄埔分公司对信宜鸿发公司的安全生产工作进行监督和检查。

4.从化民乐公司、化州劳务公司和信宜鸿发公司三家单位相互之间均未签定安全生产管理协议。

四、事故原因分析

（一）直接原因

从化民乐公司集装箱电动堆高机驾驶员戚榕强倒车时视

线分布不合理，没有注意观察场内人员的动态及场内指挥人员的指挥信号，倒车撞倒并碾轧了正在进行清洁作业的化州劳务公司清洁员黄成才。

（八）间接原因

1. 化州劳务公司清洁员黄成才安全意识淡薄，未充分辨识混合作业区域的安全风险，在场内同一区域存在集装箱电动堆高机装卸作业的情况下进行清扫作业，忽视场内车辆的安全风险，导致事故发生。

2. 从化民乐公司、化州劳务公司、信宜鸿发公司对从业人员培训教育不到位，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，现场指挥手未能及时发现并制止已进入安全警戒区的清洁人员。广州港黄埔分公司日常安全检查、对场内各劳务公司交叉作业统一协调未能进行合理有效的安全管理。

（三）事故性质认定

综上所述，本次事故是一起作业人员安全意识淡薄，生产经营单位安全管理不到位导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻汲取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识和防止同类事故

再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国港口法》、《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

（一）建议给予刑事责任追究的个人

戚榕强，从化民乐公司肇事司机。

戚榕强作为场内堆高机驾驶员，作业时疏忽大意、倒车转弯时在没有有效查看车辆周边是否存在人员等不安全因素的情况下盲目驾驶，违反了广州港黄埔分公司《装卸机械司机安全技术操作共同守则》第3条：司机在各种机构动作前，要鸣笛示警提醒周围的人员注意避让……，第10条：开机前必须检查本机作业移动范围的环境，清理障碍物……；违反了《广州市从化区民乐劳务有限公司一大队机械安全技术操作规程》一、装卸机械一般安全技术操作规程第7条（2）规定：行车时车辆要靠右行驶，并注意观察行人、车辆动态……和《工业车辆使用操作与维护安全规范》（GB/T 36507-2018）第4.2.8条、第4.5.1.4条、4.5.1.6条[2]的规定，未能掌握本职

[2]《工业车辆使用操作与维护安全规范》第4.2.8条：“操作者应警告所有工业车辆附近的人员可能存在的危险。在工业车辆启动前，应确保无人逗留在危险区内。在工业车辆作业时，一旦发现对人员可能有危险应及时发出警告信号，如果人员经警告仍未离开危险区，操作者应

工作所需的安全生产知识及安全生产技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条[3]的规定，对事故的发生负有主要责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条[4]、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第八条第(一)项[5]和《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条[6]的规定，涉嫌刑事犯罪，建议移送广州市公安局港航分局调查处理。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.从化民乐公司

从化民乐公司制定了《广州市从化区民乐劳务有限公司

立即让工业车辆停止工作。”；第4.5.1.4条：“工业车辆的运行速度应与现场相适应，如在转弯、接近或在狭窄过道、通过摆动门、在视野不佳的地段以及在不平路面上等应减速运行。”第4.5.1.6条：“操作者应对运行路段的概况有足够的了解，特别应注视行车方向。运行中应确保该运行路段未被占用。在转弯时如果附件有其他车辆或行人，以及在十字路口和其他视野受阻的场合，操作者应发出响声警示信号，并减速/停车，确认安全后慢速通过。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十四条：“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第八条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：“(一)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上；(二)造成直接经济损失五十万元以上；(三)发生矿山安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的；(四)其他造成严重后果的情形。”

[6]《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条：涉嫌安全生产犯罪案件主要包括下列案件：“(一)重大责任事故案件；(二)强令违章冒险作业案件；(三)重大劳动安全事故案件；(四)危险物品肇事案件；(五)消防责任事故、失火案件；(六)不报、谎报安全事故案件；(七)非法采矿，非法制造、买卖、储存爆炸物，非法经营，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章等涉嫌安全生产的其他犯罪案件。”

一大队机械安全技术操作规程》，但未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术和管理措施，及时发现并消除生产安全隐患；未保证本单位从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和具备必要的安全生产知识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条[7]和第二十五条第一款[8]的规定，对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[9]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

2.信宜鸿发公司

信宜鸿发公司未结合指挥手岗位制定相应的安全生产规章制度，未开展安全教育培训及提供专业岗位培训记录，未保证从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，从业人员未掌握本岗位的安全操作技能，违反《广州港集团有

[7]《《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……。”

限公司安全规则》第三章第四节 3.6“作业人员在指挥和配合机械作业时，应注意作业机械的动态，选择安全位置，及时避让，与作业无关的人员和车辆不准进入作业区域”，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第一款[10]的规定，对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 第（三）项[11]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

3.广州港黄埔分公司

广州港黄埔分公司分别与从化民乐公司、化州劳务公司、信宜鸿发公司签订了安全生产协议，安排安全管理人员对从化民乐公司、化州市劳务公司、信宜鸿发公司进行了安全监管，但对从化民乐公司安全生产教育培训不到位、安全生产条件缺失、驾驶员疏忽大意，不按章操作的违法行为，对化州劳务公司和信宜鸿发公司现场作业人员安全教育和培训不到位等情况，广州港黄埔分公司的日常检查记录中未能检查

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产培训和教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款……（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；……。”

发现上述隐患并提出整改要求，对各劳务公司交叉作业未能合理统筹安排，统一协调管理工作存在缺失。

由于事故地点属于港口范围，根据《中华人民共和国港口法》相关规定，建议由广州市港务局黄埔分局依法对其查处，并将处理结果函告区安委办。

（三）建议给予行政处罚的个人

刘伟强，从化民乐公司总经理、法人代表。

刘伟强作为从化民乐公司的主要负责人，虽组织制定有《广州市从化区民乐劳务有限公司一大队机械安全技术操作规程》，但未能全面包含集装箱堆高机行驶过程中的安全注意事项，缺少集装箱堆高机驾驶操作过程中的相关规定；未组织建立健全企业生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项、第（五）项[12]的规定，对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）款[13]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法

[12]《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……。”

律规定的行政处罚。

（四）免予追责的人员

黄成才，化州劳务公司清洁员，事故死者。

作为化州劳务公司专职的清洁员，未掌握本职工作所需的安全生产知识，未提高事故预防和应急处理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条[14]的规定，对事故的发生负有责任。但鉴于其在事故中死亡，免于追责。

（五）建议给予内部处理的个人

1.从化民乐公司

王小锋，从化民乐公司副总经理。作为驻黄埔港务分公司的主要负责人，未有效履行安全生产管理职责，建议由从化民乐公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

夏志强，从化民乐公司驻黄埔港副经理。未有效履行安全生产管理职责，建议由从化民乐公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

2.信宜鸿发公司

李金旺，信宜鸿发公司指挥手。在指挥集装箱堆高机作业过程中，未有效履行现场安全生产管理职责，建议由信宜鸿发

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十五条：“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”

公司按照公司内部奖惩制度进行处理，立即调离该工作岗位，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

卢秋，信宜鸿发公司副经理兼驻黄埔港务分公司负责人。未有效履行安全生产管理职责，建议由信宜鸿发公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

3.化州劳务公司

陈韦良，化州劳务公司驻黄埔港务分公司经理。未有效履行安全生产管理职责，建议由化州劳务公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

谢世文，化州劳务公司班长。未有效履行安全生产管理职责，建议由化州劳务公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

4.广州港黄埔分公司

钟荣，广州港黄埔分公司安环部经理。对分包单位进行安全监管，未有效履行职责，建议由广州港黄埔分公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局和广州市港务局黄埔分局。

梁永洪，广州港黄埔分公司集装箱操作部经理。对分包

单位的具体部门作业进行日常安全监管，未有效履行职责，建议由广州港黄埔分公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局和广州市港务局黄埔分局。

六、事故主要教训

（一）“人民至上、生命至上”的理念没有牢固树立，“一线三排”机制未有效落实。各公司之间对“交叉作业”安全风险管控不到位，安全隐患排查治理不到位，作业人员安全意识淡薄，习惯性违章操作长期未得到有效治理，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）各公司重业务、轻安全管理，安全生产工作流于形式，制度如同虚设，未能将规章制度、操作规范由上至下落实到实处，未能根据形势任务及时发现问题解决问题，未能形成合力抓安全。

（三）管行业必须管安全，行业主管部门应运用科学监管技术，改进监管模式，对相关生产经营单位实施重大安全风险联防联控，督促所辖企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

七、事故防范和整改措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为认真汲取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事

故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下:

（一）从化民乐公司应深刻汲取本次事故教训，**建立健全企业生产安全事故隐患排查治理制度**，根据国家标准完善集装箱堆高机安全操作规程，并进行深度自查自纠，查找并整改动态的安全隐患薄弱环节，切实履行安全生产主体责任，举一反三，扎实抓好隐患排查治理和员工的安全教育培训工作，杜绝此类事故发生。

（二）信宜鸿发公司要认真汲取本次事故的教训，将本次事故的原因和教训在全公司进行深入剖析和通报，要研究制定安全准确有效的现场指挥模式。对本次事故发生负有责任的人员，要进行批评教育并调整岗位，按公司内部管理制度作出相应处理。

（三）化州劳务公司要合理调整清洁工作业时间，避免交叉作业时从事清洁作业，要加强对员工的安全生产培训教育，确保从业人员具备本岗位专业技术知识，熟悉作业场所和工作岗位存在的安全风险，提高从业人员的应急处置能力，杜绝类似事故的发生。

（四）广州港黄埔分公司要认真汲取本次事故的教训，进一步明确码头及货物堆场内各生产经营单位的安全责任，加强对承包单位的安全生产统一协调、管理工作。更新流动作

业机械(如集装箱堆高机)的通讯设施,制定行之有效的指挥呼应联系方式,对场内的机动车辆、驾驶员定期进行技术性能分析和安全培训,确保人机可靠。

(五)广州市港务局黄埔分局要进一步加强行业安全监管,督促港口企业落实安全生产主体责任,扎实抓好“一线三排”安全生产隐患排查治理,结合2021年港区道路交通安全专项整治要求,抓紧、抓实港区安全生产专项整治工作。

附件:事故调查组意见确认书

事故调查组意见确认书

2021 年 7 月 14 日（星期三 ）10 时 00 分于广州市黄埔区萝塑路 98 号广垦大厦 A2 栋 711 会议室召开广州市从化区民乐劳务有限公司“5·21”一般车辆伤害事故调查组会议。经事故调查组成员讨论，一致同意《广州市从化区民乐劳务有限公司“5·21”一般车辆伤害事故调查报告》。

序号	单位	职务	签名
1	区应急管理局	局　长	
2	区应急管理局	副局长	
3	广州市港务局黄埔分局	副局长	
4	黄埔街道办	党工委委员、武装部部长	
5	区应急管理局	四级调研员	
6	广州市公安局港航分局治安大队	副大队长	
7	区应急局执法一处	负责人	
8	区市场局特设处	副处长	
9	区应急局执法一处	副处长	

10	区应急局执法一处	副处长	
11	区总工会	办事员	
12	黄埔街道办	安监员	
13	区应急管理局	执法一处工作人员	
14	区应急管理局	执法一处工作人员	
15	区应急管理局	执法一处工作人员	